辦公室服務協議

協議簽訂日期:_____ 顧客號碼: _____

辦公室資料地址: 荔枝角長沙灣道 760-762 號香港紗廠 5 期 2 樓 D 室

申請公司資料			工作室: 室
公司名稱	(中文)		
	(英文)		
商業登記號碼			
業務性質			
使用者資料			
使用者姓名		手提電話	
香港身份証/護照號碼		電話	
E-MAIL		傳真	
通訊地址			
收費詳情			
合約期	2023 年 10 月 17 日 至 2023 年 10 月 31 日為免費使用期 2023 年 11 月 1 日 至 2024 年 10 月 31 日為 12 個月必需使用期 2024 年 11 月 1 日 至 2025 年 10 月 31 日為 12 個月使用期		
服務月費	合約期內每月費用 HKD$ 00		
起始日電錶度數	---NIL--- 跟前約 (以每度電 $0.00 計)	服務保證金	$ 00 + $2,000.00
備註		房門匙	2 支 (按金$50 每支)
		智能咭	0 張 (按金$50 每張)
單位通訊地址	九龍荔枝角長沙灣道 760-762 號香港紗廠 5 期 2 樓 D 室 68 工作室 Workspace# 68 , Flat D ., 2/F, Hong Kong Spinners Industrial Building Phase 5, 760-762 Cheung Sha Wan Road , Lai Chi Kok, Kowloon.		

*公眾地方，24 小時開放，以密碼出入。

*房間內及全層單位嚴禁吸煙。

**本人已細閱及明白本許可合約的全部條款及細則，本人在下欄的簽署表示本人接受該等條文及聲明。

蕾華有限公司

_____ _____

使用者或授權人簽名及蓋印 授托人簽名及蓋印

條款和條件:

本方為 蕾華有限公司 Leaphua Company Limited（簡稱“供應方”）。本協議包含使用者已確認閱讀和理解的隨附條款和條件、隨附使用場所規則和服務價格手冊 （如果可用）中陳述的條款。雙方同意遵守上述條款和其中規定的雙方義務。本協議自協議簽署之日起具有約束力，除非本條款另有規定，否則一旦生效不可中止。注意：本協議不會自動中止。請參閱條款和條件的“解除”章節。

1. 本協議性質：

1.1）使用者不得以任何方式轉讓轉租或以其他方式放棄對處所或其任何部分的管有，無論是通過轉租或非本協議一方的任何人或其他人獲得對處所的使用或管有的其他方式或其任何部分，無論是否為此類使用（使用者的僱員被供應方許可人和使用者在使用者的正常業務過程中正式授權的客戶使用房間除外）或使用者特此進一步同意，如果發生任何此類轉租轉讓或放棄對房間的使用權（無論是否出於金錢或其他對價），本協議應由供應方選擇立即決定終止，而使用者應立即根據要求將房間空置及交出房間予供應方。特此協議應屬於本協議中指定的使用者，除非供應方書面批准，否則以下行為和事件應被視為違反本協議。1.2）使用者必須遞交負責人/個人的香港身分證副本、商業登記證副本及聯絡地址證明副本。1.3）本協議的性質: 本協議是一份等同於酒店住宿協議的商業合同。中心全部為供應方佔有並由供應方控制。使用者同意其不因此協議享有任何與入住相關的租賃利益、租賃持有地產權或其他房地產權利。供應方出於為使用者提供服務的目的，根據本協議以及補充的入駐守則同意使用者與供應方共同使用中心。1.4)遵守入駐守則：使用者應當遵守供應方為中心使用者制定的入駐守則。供應方或使用者可在協議所聲明的結束日期，或任何延期或續期結束前至少 1 個月內以書面方式通知供應方終止本協議。1.5）即時終止合同：在適用法律允許的最大範圍內，在下列任何一種情 況下，供應方有權通知使用者立即解除本協議，且無需遵守任何其它程序： (a) 如果使用者失去償債能力、破產、進入清算或者無力清償到期債務；或者 (b) 使用者違反協議義務並無法改正；或者(c)使用者或經使用者允許或邀請進入中心的人員的行為不符合對辦公室的正常使用，而且 (i) 該等行為在使用者收到警告後仍然重複發生或 (ii) 供應方認為該等行為足以構 成立即終止協議。如果供應方根據以上任何原因終止本合同，使用者應履行的義務並不等於同時終止，包括根據本協議要求及需要下支付已接受的附加服務費用以及協議剩餘期間的每月費用。 1.6）如果中心不再可供使用：如果供應方無法繼續為客戶提供本協議約定的服務及工作場所，則本協議終止，客戶只需支付終止日之前的每月租金以及客戶已使用的附加服務費用。供應方應盡力在另一中心為客戶找到合適的替換工作場所。1.7）合同終止，使用者應迅速將場所清空，並將場所恢復至入駐時的情形。當使用者搬離或選擇更換至中心內的其他房間時，供應方將收取辦公室清理費用以支付恢復辦公室原貌所需的日常檢查和清潔費用。供應方保留向使用者收取額外且合理的修理費用的權利，該費用用於修繕任何非正常的磨損。如果使用者將任何財產遺留在供應方的中心，供應方可以任意處置這些物品，處置物品所需費用使用者負擔，且使用者無權主張處置該物品的收益。如果使用者在合同終止後繼續使用該場所，則使用者應為因其未能按時清空場所而導致供應方負擔的任何損失、要求或責任負責，供應方可自主決定，同意使用者延長使用期，但使用者應支付相應每月服務費和額外罰金。1.8）通知：所有正式通知均應以書面（可能包括電郵）形式送達上述地址。 1.9）保密：此協議的條款均需保密。除非法律或政府機關要求供應方或使用者披露這些條款，否則供應方或使用者均不能在未得到對方許可的情況下披露本協議。合同終止後 3 年內，雙方仍需負責保密義務。

2. 服務與義務 2.1）辦公場所：供應方應當提供使用者根據本協議同意付費的附帶服務的辦公場所數量。本協議列明了供應方最初為使用者分配的辦公場所。使用者對分配的辦公場所將不享有專一權利。在特定條件下，供應方可能需要重新分配辦公場所，但重新分配的場所應與原場所面積基本相同，且供應方會事先將這種變動通知使用者。 2.2）辦公室服務：供應方將根據使用者的要求在正常運營時間，提供服務描述中所列的服務 (可根據要求提供服務價目表)。如果供應方認為使用者的一項特殊要求產生過多的工作量，將有權利收取額外的費用。2.3）供應方的信息技術：雖然供應方有充足互聯網安全規定，但供應方不對中心的網絡（或互聯網）的安全以及使用者發布其任何信息作出陳述或承諾。使用者應當採取任何其認為符合其需求的安全措施（例如加密）。供應方不對使用者可獲得的供應方網絡（或互聯網）的程度作任何承諾。

3. 提供服務

3.1）進入辦公場所：允許供應方或其代理人或員工或其他維修人員（以及可能會使用工具）在所有合理時間進入處所或其任何部分，以便對房間的毗鄰或鄰近部分進行維修建築物規定，除緊急情況外，供應方應事先通知其行使此項權利的意圖。供應方也將致力於遵守合理的安全程序以保護使用者的商業秘密。 3.2）本協議起始時場所的可用性：如果在本協議起始日時，因供應方任何原因無法提供本合同約定的辦公場所，供應方對使用者的任何損失或損害不承擔責任，但使用者可以解除本協議並無需支付違約金。供應方不會在辦公場所可供使用之前向使用者收取每月辦公室費用。供應方可能延遲協議的起始日期，它將提供給客戶另一個和在此份服務協議中註明辦公場所至少面積相當的辦公室。3.3) 供應方不代表或保證該處所適合或允許用於任何目的，並且使用者應自行了解清楚該房間適合或允許用於該用途或目的。

4. 辦公場所

4.1）使用者不能改變其辦公場所內任何部分財產，並且必須保護好中心所有財產，包括您使用的設備，裝置和家具。使用者應為其使用者或經使用者允許的客戶的邀請而進入中心的人（包括但不限於全體員工、承包商、代理商或其他出現在該場所的人）所造成的任何損害負責。 4.2）辦公設備：未經供應方同意，客戶不得安裝電纜電線，信息技術設備或電信設備，供應方有權拒絕該等安裝。在供應方同意安裝的情況下，使用者應當允許供應方監督安裝(例如，信息技術設備或電力系統)以確定此種安裝不會影響其他使用者或供應方或建築物內所有權使用人對場所的使用 4.3）保險：使用者有責人任為其帶入中心的財產以及其對其員工或其他第三方的責任購買保險。供應方強烈建議使用者自行購買相關保險。4.4) 使用者不得產生或允許容受產生音量或長時間或以任何其他方式產生的任何音樂或噪音（包括廣播或任何能夠產生接收或錄製聲音的設備或設備產生的聲音） 對供應方或鄰近處所的使用者造成煩惱或乾擾。

5. 使用

5.1）使用者只得將辦公場所用於辦公用途。辦公室不得作涉及接納大量公眾頻繁訪問的“零售”或“醫療”性質使用。 5.2）使用者不得從事與供應方提供的辦公室服務或其附屬服務相競爭的業務活動 5.3）使用者的名稱及地址：使用者應僅以自己的名稱或其它供應方事先同意的名稱經營。 5.4）中心地址的使用：使用者可以將中心的地址用作其營業地址。任何其它使用均應獲得供應方的事前同意。5.5）單位內措施：單位內絕對禁止吸煙和賭博。租客需負責清洗冷氣隔塵網，否則因隔塵網積塵而引致的維修將由租客負責。另外，單位內牆不能鑽洞或釘掛勾，否則由使用者負責修復。單位內不得飼養動物或昆蟲。5.6）使用者應就其中的貿易或業務的使用或經營，自行向有關的政府部門申請任何必要的許可證或牌照，並應執行遵守政府或任何公共當局就使用者在該處所進行此類貿易和業務而製定的所有條例、法規、命令、通知或規則。5.7）客戶使用的權限是房間內的空間，所以不可擺放私人物品或雜物在走廊或其他公共空間，一經發現將不予通知下移除雜物及不可追究賠償。5.8) 禁止吸煙與賭博違規處理：如發現租客或其員工、訪客在單位內進行吸煙或賭博行為，供應方有權收取 [適當的罰款金額] 作為罰款，用於賠償對辦公環境可能產生的損害。若此行為導致的損害超過此罰款金額，租客需對此承擔全部責任並支付額外的賠償。本條款目的在於保護共享辦公空間的整潔和秩序，並確保所有租客可以在一個健康、合法和專業的環境中進行工作。任何違反此條款的行為，無論是否直接由租客或其員工、訪客所為，都將視為租客的違約行為並將嚴格處理，並可能導致租約立即終止。

6. 合規

6.1）遵守法律：使用者應當在商業運行當中遵守相關法律和法規。使用者不 得從事任何與使用商務中心相關的違法行為。使用者不得從事任何可能影響供應方或其他人使用中心的行為（包括但不限於政治宣傳或不道德活動），不得引起任何侵擾或妨礙，增加供應方所需負擔的保險費用，或給使用者使用的中心所在的建築物的任何權利人或給供應方造成損失或損害（包括對名譽的損害）。使用者及供應方應始終遵守所有有關的防止貪腐法規。供應方就此確認，在提供服務時，沒有僱傭或使用任何違反反奴役法律要求的勞動力。 6.2）如果任何政府機構或其他法律機構告訴供應方，他們有任何合理懷疑使用者正在中心從事違法活動，供應方可以立即終止合同。 6.3）使用者承認（a）前述條款是供應方簽署本協議的基礎；以及（b）使用者任何違反前述條款的行為都將造成實質違約，供應方有權據此終止本協議，無需進一步通知或遵守其他程序。 6.4）供應方可以收集和處理使用者個人數據，以管理協議有關、確保遵守適用的法律法規，並使供應方得以提供服務和管理業務。使用者就此確認並接受，此類個人數據可能被傳遞或提供給供應方的所有實體，以提供本條款中所述的服務。6.5 遵守政府的內部規則，以妥善管理和控制所使用的房間。6.6 不得在處所的任何部分保留或儲存或導致或允許或容忍保留或儲存任何武器,彈藥,火藥,鹽粉,鹽石,油煤油或其他爆炸性或可燃物質或危險或非法貨物 在使用期期間的任何時間，若有關行為違反香港當時任何有效之法律，所產生的法律責任及罰款將由使用者負責。6.7 不得作出或遭受任何相當於違反或不遵守政府規定和/或使用者持有政府處所的條件或契約中所載的任何條款條件和契諾的行為大廈的公契及/或管理協議。6.8 不得在該處所或其任何部分內或之上進行任何可能對提供方或任何使用者或建築物或相鄰或相鄰的使用者造成滋擾或成為滋擾、不便、損害或乾擾處所或建築物的事情。6.9 如果任何政府部門在本協議期限內的任何時間提出任何合理的投訴，反對或抗議，使用者應立即停止以引起投訴，反對或抗議的情況的方式使用處所。使用者特此進一步同意就使用者違反本協議的任何行為對供應方進行賠償。6.10 就本協議而言，使用者的代理人、僱員、訪客、和客戶的任何行為違約均被視使用者的行為違約。6.11 不允許任何人在該處所內過夜，或將該處所或其任何部分用作寢室或用作家庭用途。 該協議只可讓使用者經營其業務。6.12 不允許在處所內製作或生產食物作為商業活動。6.13 不允許任何不尋常或令人反感的氣味在場所產生或滲透。

7. 供應方的責任

7.1）供應方的責任範圍：在適用法律允許的最大範圍內，供應方不對使用者與本協議、所接受服務或工作場所相關的任何損失或損害負責，除非此種損失或損害是由於供應方的故意或嚴重過失所導致的。供應方不因由於機械故障、罷工、供應方喪失對包含中心在內的建築物權益等原因導致供應方無法提供服務而給使用者造成的損害負責，除非供應方出於故意或過失。在任何情況下，使用者應當以書面方式通知供應方並給供應方合理時間改正，否則供應方不為客戶的任何損失或損害承擔責任。如果因供應方的責任無法提供協議的服務，在遵守以下限制的前提下， 供應方將支付使用者用於尋找替代服務的實際且合理的支出。7.2）供應方在任何情況下均不對經營損失、利潤損失、預期節約的損失、數據損毀或損失、第三方主張或其它間接損失負責。7.3）若發生火警或盜竊事件或其他意外，使用者需自行承擔單位內之財物及個人損失。

8. 費用

8.1）服務保證金：除非在本協議正面規定了其他金額，否則使用者需要在本協議簽訂時支付相當於兩個月辦公室月費的服務保證金。該保證金由供應方負責保管，但不產生任何利息。該保證金用於保證使用者履行其在本協議項目下的義務。該保證金或扣除應付費用以及其他供應方應收款項之後的餘額會在使用者結算完畢後 30 天退回給使用者。8.2）如果應付費用超過供應方所持有的保證金，或使用者經常不按時向供應方支付到期費用，則供應方有權要求使用者支付額外的保證金。8.3）發票式樣：供應方始終致力參與環保。因此，供應方將會開具發票並發送電子發票。**8.4) 遲交罰款：每月首天會收到供應方的電子帳單，請於 3 天內邀付費用。如果使用者未能按時支付到期費用，則將由第 4 天開始被收取每天$100 的罰款。如使用者未能按時交納應支付的費用和或利息，或使用者違約，則供應方有權決定暫停服務（為了避免疑問，包括拒絕客戶進入辦公場所）如遲交超出 21 天供應方會直接安排清場房內所有物品，不再給予寬限期。 清場費用由用戶負責。用戶不可追討室內任何財物的損失， 用戶等同自動放棄房間使用權。8.5) 此協議書所訂立的服務費，已包括水費和電費，所以懇請客人支持環保和節約用電，如我司發現客人離開辦公室時忘記關掉冷氣和電燈，而超出用量，是會產生罰款的。**8.6） 餘額不足：如果因餘額不足導致支票被拒付或者其它支付請求被拒絕，使用者應當為此支付費用。 8.7）標準服務：每月辦公室使用服務費、以及使用者要求提供的其它經常性服務，應當提前一個月全額付清。除非另行書面約定，否則供應方提供的該等固定的經常性服務按本協議（包括任何更新）期限內的特定費率收 費。具體到期付款日在各國有所不同並在入駐守則中列示。如果按日收費，則該月的收費應以日租金乘以 30 計算。時間不足 1 個月的租金應當 按日計算。8.8）即付即用以及其它可選服務：對於即付即用的費用和相關稅費（按照蕾騰公佈費率，該費率可能不時變動），供應方將於費用發生後發出發票，使用者應於相應附加服務提供所在日曆月之後的 7 天內支付。具體的付款日期請參見入駐守則。8.9）折扣、促銷和優惠：對於享受折扣、促銷和優惠，如實質違反了協議條款及條件，供應方有權終止並追溯已給予的各項折扣、促銷優惠。8.10) 如果有任何租客因為忘記帶鎖匙而需要我們協助開門的情況，我們將會收取一筆開門服務費用，金額為$300。8.11) 供應方會於退租期後及完成清場後 7 個工作天安排開出支票退回已付之按金。

第三方保險

供應方提供給使用者一個選擇，即購買第三方保險以覆蓋在使用期間可能產生的任何損失或損害。

- □ 使用者選擇購買供應方提供的第三方保險
- □ 使用者選擇不購買供應方提供的第三方保險

如果使用者選擇不購買供應方提供的第三方保險，則使用者同意，他們將自行承擔因使用供應方的服務而產生的所有風險，包括但不限於任何可能的財務損失。對於使用者選擇自行承擔風險而產生的所有財務損失，使用者需自行承擔全額賠償責任，供應方將不承擔任何責任。使用者一旦選擇不購買第三方保險，即被視為他們已了解所有可能的風險並同意自行承擔後果。使用者對此要有全面的認識和理解，並自擔任何相關的個人和財務責任。

_____

使用者或授權人簽名及蓋印